



직장 내 괴롭힘 예방교육

2026.9.1 부천산업진흥원



직장 내 괴롭힘 예방교육 강사소개

공인노무사 이선주



이 선 주 대표 공인노무사

 신주노무사사무소

인천광역시 미추홀구 숙골로87번길 14,
205, 206호(도화동, H5빌딩)

010-9299-0113

T 032-876-3578/3579 F 032-874-3579
E cplasj1023@naver.com

- 경희대학교 법과대학 수석졸업
- 고려대학교 노동대학원 노동복지정책학과 석사 학위
- 고려대학교 노동학협동과정 박사 재학중

현) 전주노무사사무소 대표 공인노무사

현) 한국고용노동연수원 노동법 교육 강사

현) 인천광역시 근로자권익보호위원회 위원

현) 근로복지공단 경인지역본부 직장내 괴롭힘 심의위원

현) 중부지방고용노동청 인천북부지청 직장내 괴롭힘 판단

전문위원회

현) 인천광역시 사회서비스원 직장내 괴롭힘, 성희롱, 성폭력 및
스토킹 범죄 고충심의원

현) 여성노동법률센터 성희롱, 성폭력 전문 조사위원회 위원

현) HR 아카데미 직장내 괴롭힘 전문교육 강사



강의소개



과목명 직장 내 괴롭힘 예방교육

강의내용

- ⊕ 노동인권의 보호와 직장 내 괴롭힘의 개념
- ⊕ 직장 내 괴롭힘 관련 법률 및 운영실태
- ⊕ 직장 내 괴롭힘의 판단 및 관련 사례
- ⊕ 직장 내 괴롭힘 대응 및 후속조치

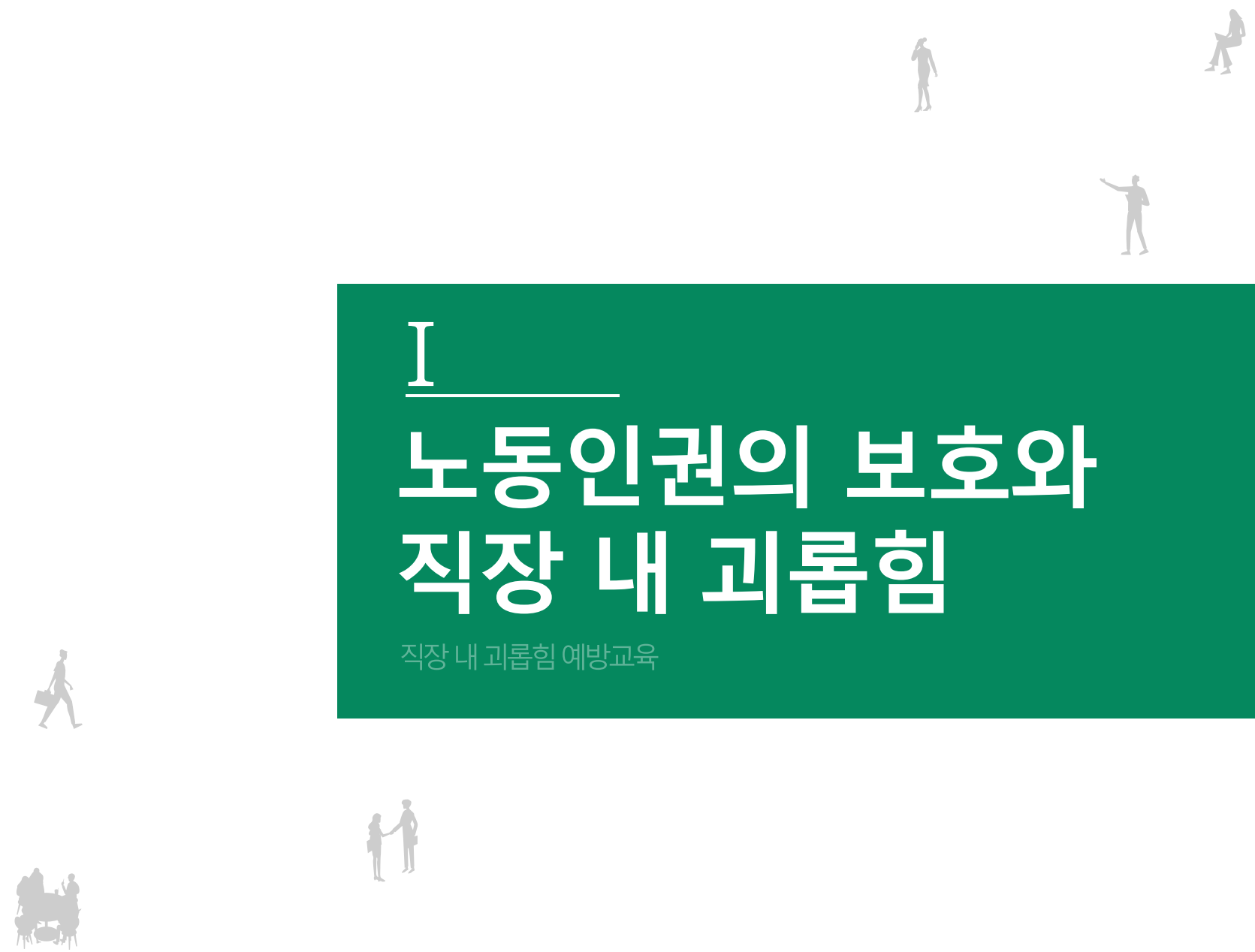
강의목표

- ⊕ 직장 내 괴롭힘 관련 법률의 이해
- ⊕ 직장 내 괴롭힘 관련 분쟁 및 문제해결능력 제고
- ⊕ 직장 내 노사관계의 안정 및 발전 도모
- ⊕ 조직문화의 개선 모색

직장 내 괴롭힘 예방교육

CONTENTS

- Ⅰ 노동인권의 보호와 직장 내 괴롭힘
- Ⅱ 직장 내 괴롭힘 관련 법률 및 운영실태
- Ⅲ 직장 내 괴롭힘 판단기준 및 사례
- Ⅳ 직장 내 괴롭힘 대응 및 후속조치
- Ⅴ 직장 내 괴롭힘 예방을 위한 행동



I 노동인권의 보호와 직장 내 괴롭힘

직장 내 괴롭힘 예방교육

01 | 노동인권의 보호와 직장 내 괴롭힘의 규율 필요성



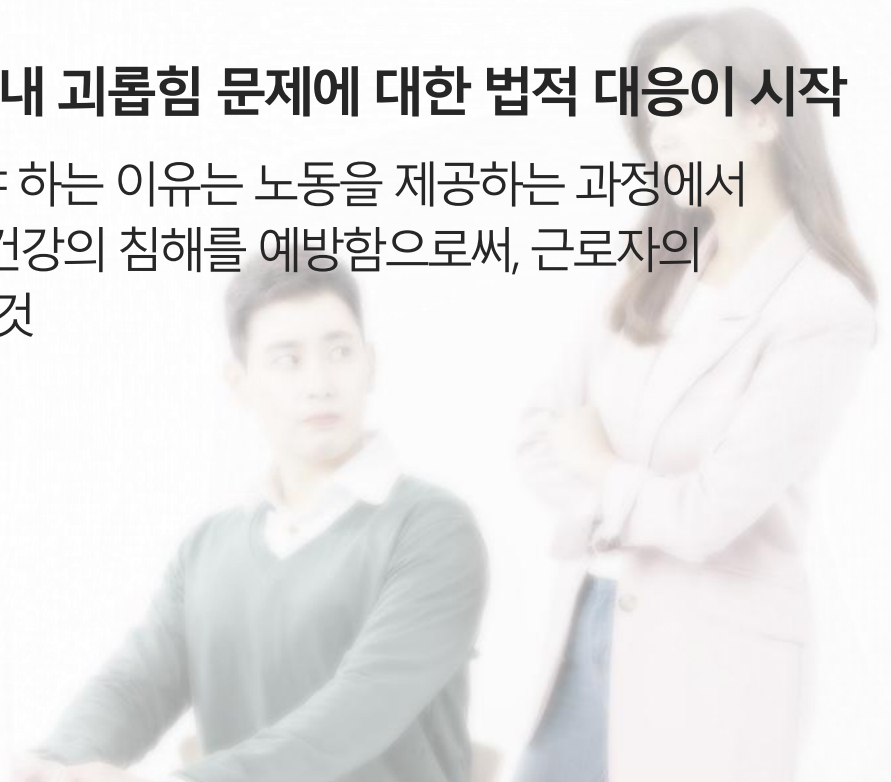
- ☑ 근로자가 직장에서 '**노동**'을 제공하는 행위는 **근로자 자신의 존엄성을 보존하는 행위**인 동시에 그 **근로자의 사회적 지위를 표현하고 사회 또는 타인과의 지속적인 교류를 보장하는 수단**으로써 중요한 의미
- ☑ 종래 '**직장 내 괴롭힘**' 문제는 국가법 질서가 개입할 영역이 아니라고 보아 순전히 개인적인 영역에서 조율
 - 직장 내 괴롭힘 문제를 법률문제로 다루기 보다는 사적인 인간관계의 문제로 치부



01 | 노동인권의 보호와 직장 내 괴롭힘의 규율 필요성



- ☑ 그러나, 현대 사회에서 조직 또는 집단 내에서 불특정 다수인 내지 개인이 특정인을 업무상의 범위를 넘어 괴롭히는 현상은 사회 전체의 문제로 인식 전환
- ☑ 직장 내 괴롭힘에 대한 사회의 감수성도 제고되고 있는 상황
- ☑ 노동인권의 보호를 위한 차원에서 직장 내 괴롭힘 문제에 대한 법적 대응이 시작
 - 직장 내 괴롭힘을 입법정책적으로 규율해야 하는 이유는 노동을 제공하는 과정에서 발생할 수 있는 근로자의 신체적·정신적 건강의 침해를 예방함으로써, 근로자의 노동인권(노동권, 인격권)을 보호하기 위한 것



02 | 직장 내 괴롭힘의 개념



☑ 근로기준법 제76조의2에서는 “직장 내 괴롭힘”을 새롭게 정의

☑ ‘직장 내 괴롭힘’

“사용자 또는 근로자가 직장에서의 지위 또는 관계 등의 우위를 이용하여 업무상 적정범위를 넘어 다른 근로자에게 신체적·정신적 고통을 주거나 근무환경을 악화시키는 행위”

- 직장 내 괴롭힘은 안전하고 쾌적한 환경에서 근로해야 할 근로자의 **노동권**과 **인격권**을 침해하는 대표적인 행위
- <비교> ‘갑질’: 사회·경제적 관계에서 우월적 지위에 있는 사람이 권한을 남용하거나, 우월한 지위에서 비롯되는 사실상의 영향력을 행사하여 상대방에게 행하는 부당한 요구나 처우를 의미 (공공부문에 주로 적용, 공무원 행동강령 제13조의3 참고)
 - ▶ ‘갑질’의 개념은 ‘직장 내 괴롭힘’보다 넓은 개념으로 이해

03 | 직장 내 괴롭힘의 판단 어려움



☑ 경계의 모호성 : 당사자간 갈등, 일상적인 생활

☑ 괴롭힘 인식의 주관성

- 가해자와 피해자의 인식의 차이
- 행위자의 괴롭힘 행위 인식 자체 결여된 경우

☑ 피해자 다움 : 선입견





Ⅱ

직장 내 괴롭힘 관련 법률 및 운영실태

직장 내 괴롭힘 예방교육





01 | 직장 내 괴롭힘 금지법제의 법적 규율



- ☑ 종래 '직장 내 괴롭힘'에 대해서는 다음과 같은 법률들이 개별적으로 적용
- ☑ 노동관계법 : 근로기준법(근등처우 위반, 강제근로 금지, 폭행금지, 징계 등), 근로자참여법(고충처리), 남녀고용평등법(차별 등), 산업안전보건법(고객응대 근로자 보호조치)
- ☑ 민사법 : 민법상 불법행위(제750, 751조, 사용자책임-제756조 포함), 채무불이행(제390조)을 근거로 행위자 및 사용자에게 손해배상 청구
- ☑ 형사법 : 형법(폭행, 협박, 모욕, 명예훼손, 강요 등)에 의한 형사처벌
- ☑ 국가인권위원회법: 차별 등으로 인한 구제조치 권고



01 | 직장 내 괴롭힘 금지법제의 법적 규율



☑ 참고 _ 민사법적 규율

 불법행위 책임	가해자, 사용자	• 직장 내 괴롭힘은 인격권의 침해 행위로 인정될 가능성이 높음 • 인격권을 침해하는 행위는 민사상 불법행위로 손해배상 청구 가능 (민법 제750조, 제751조) • 가해자의 행위에 업무관련성이 있는 경우 사용자 책임 성립 (민법 제756조)
 채무 불이행 책임	사용자	• 사용자는 근로계약상 근로자에게 보호의무 등 부담 • 사용자가 사전에 보호의무 조치를 취하지 못하여 근로자를 괴롭히는 행위가 발생할 경우 채무불이행 책임(민법 제390조) • 사용자가 직장 내 괴롭힘 발생시 방지 및 중단을 위한 적절한 조치를 취하지 않은 경우 사용자의 조치의무 위반으로서 채무불이행 책임 (민법 제390조)

01 | 직장 내 괴롭힘 금지법제의 법적 규율



☑ 참고 _ 형사법적 규율

폭행	형법 제260조	신체에 대하여 유형력을 행사하는 행위	▶ 2년 이하 징역, 500만원 이하의 벌금
협박	형법 제283조	해악을 고지하여 상대방에게 공포심을 일으키는 행위	▶ 3년 이하의 징역, 500만원 이하의 벌금
모욕	형법 제311조	공연히 사람의 인격을 경멸하는 행위	▶ 1년 이하의 징역이나 금고 또는 200만원 이하의 벌금
명예 훼손	형법 제307조	사실적시 명예훼손	▶ 2년 이하의 징역 또는 500만원 이하의 벌금
		허위사실 적시명예훼손	▶ 5년 이하의 징역 또는 1천만원 이하의 벌금
강요	형법 제324조	폭행 또는 협박으로 권리행사를 방해하거나 의무 없는 일을 하게 하는 행위	▶ 5년 이하의 징역 또는 3천만원 이하의 벌금

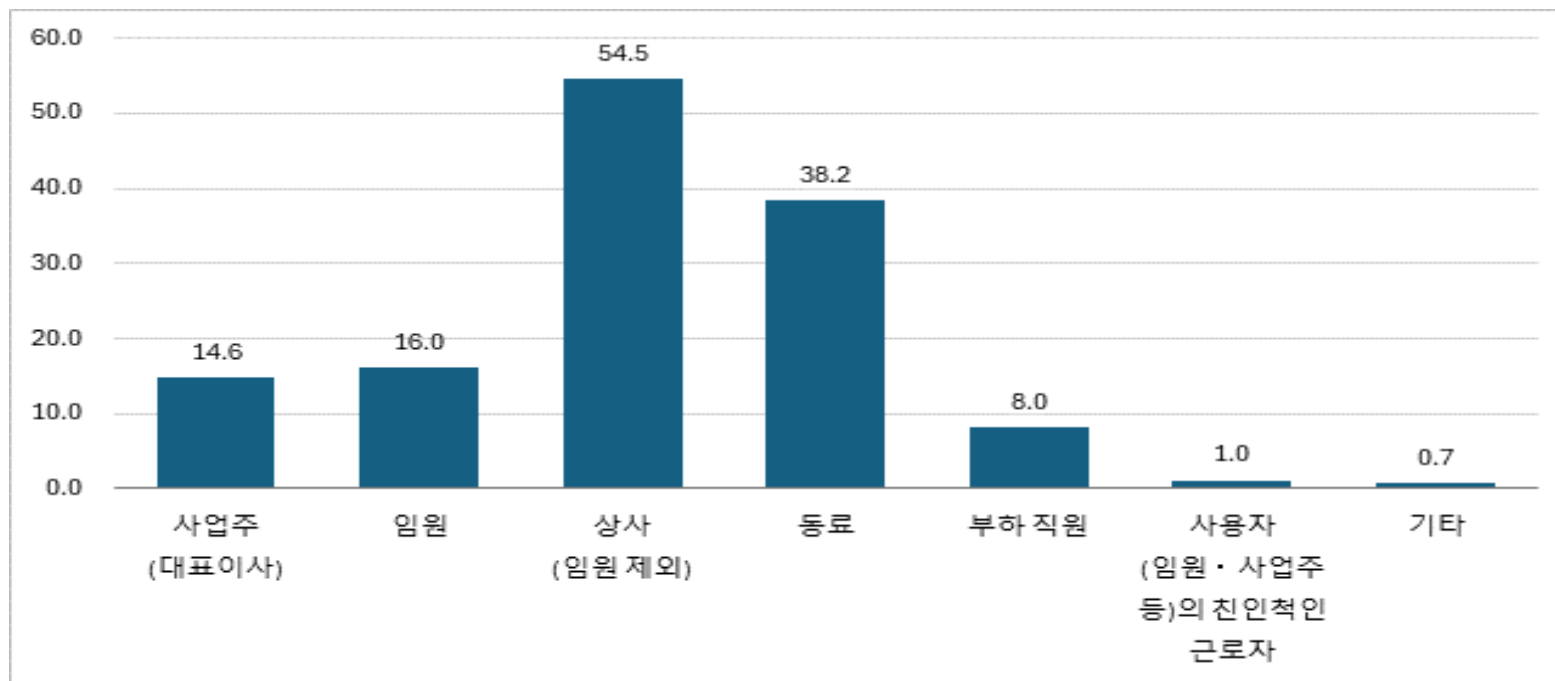
02 | 직장 내 괴롭힘 행위의 가해자



- ☑️ **지난 1년간 직장 내 괴롭힘을 경험하거나 목격했다고 응답한 288명의 응답자가 행위의 가해자가 누구인지를 응답한 결과에서 **상사(임원 제외)**가 54.5%(157명)로 가장 높았음.**

〈직장 내 괴롭힘 행위 가해자〉

(N=1000, 단위: %, 복수응답)



한국사회법학회, "2024년 직장 내 괴롭힘 금지제도 실태조사", 고용노동부, 2024.

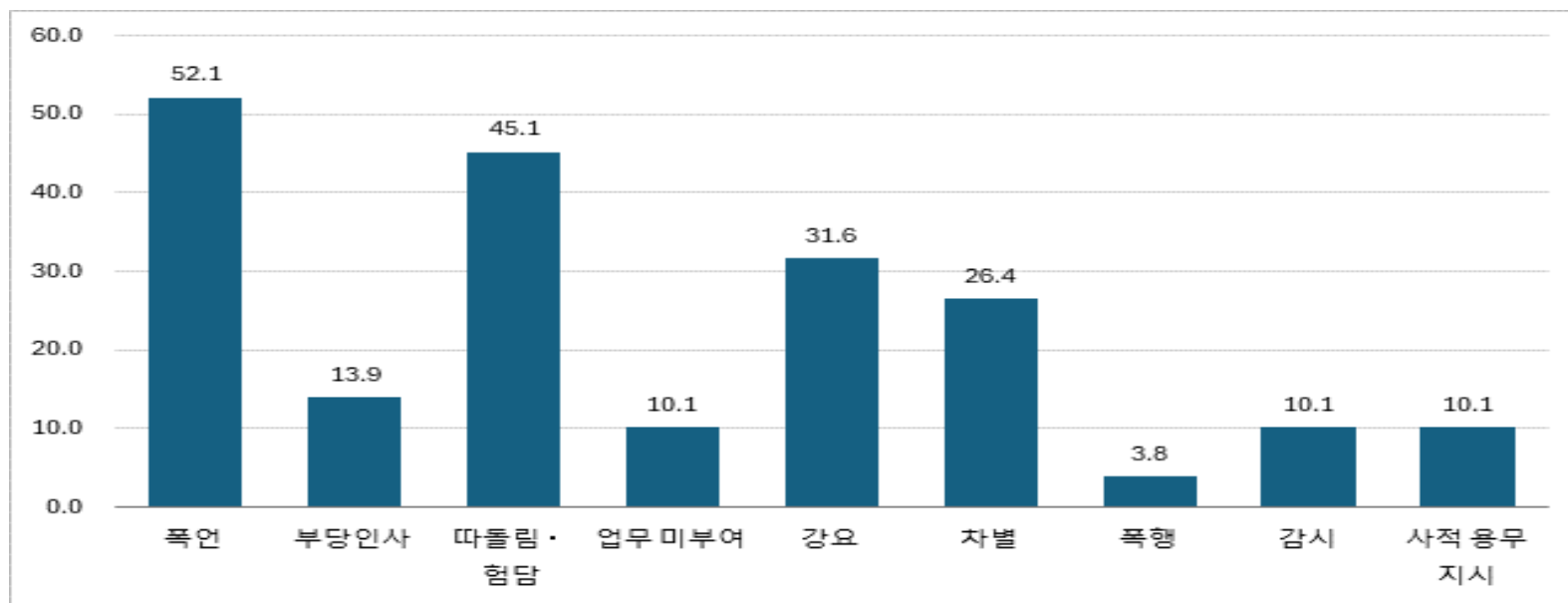
03 | 직장 내 괴롭힘 행위의 유형



- ☑ 지난 1년간 직장 내 괴롭힘을 경험하거나 목격했다고 응답한 288명의 응답자가 그 행위의 유형에 대해서 많이 응답한 내용은 폭언 52.1%(150명), 따돌림·협박 45.1%(130명), 강요 31.6%(91명), 차별 26.4%(76명), 부당인사 13.9%(40명), 업무 미부여 10.1%(29명), 감시 10.1%(29명), 사적 용무지시 10.1%(29명), 폭행 3.8%(11명) 순으로 나타남.

〈직장 내 괴롭힘 행위 유형〉

(단위: %, 복수응답)



한국사회법학회, "2024년 직장 내 괴롭힘 금지제도 실태조사", 고용노동부, 2024.

03 | 직장 내 괴롭힘 행위의 유형



- ☑ 노동위원회에 접수된 지난 3년의 사건을 분석해 보면, 직장 내 괴롭힘 금지 제도가 시행('19. 7. 16.)된 이후 관련 노동위원회 구제신청 사건은 지속적 증가* 추세

* ('20) 118건→('21) 166건(40.6% 증)→('22) 246건(48.1% 증)→('23.상) 145건('22.상 대비 16.9% 증)

- ☑ 노동위원회에 접수된 직장 내 괴롭힘 사건은 다른 징계사유와 복합된 양상을 보인다고 파악

- ☑ 첫째, 폭언·모욕·비하적 발언, 둘째, 부당한 지시, 강요, 셋째, 사적용무 지시 순으로 나타남

03 | 직장 내 괴롭힘 행위의 유형



☑ 첫째, 폭언·모욕·비하적 발언

- ① 상급자가 전체 직원회의 및 모임자리에서 호봉이 높은 직원에게 “많이 받으면 돈값을 해야지. 업무수준이 낮다. 학생도 이 정도는 하겠다.”라고 발언
- ② 상급자가 직원들에게 “일을 잘 못 하면 내가 자를 수도 있다. 내가 너 인사고과 ‘가’를 줄 수도 있다. 월급에는 팀장에게 욕먹는 것도 포함되어 있다.”라고 발언
- ③ 경력직 업무보고서에 대해 “너무 허접하다, 경력자로 들어오지 않았냐?, 신입이냐?”라고 발언
- ④ 동료들 앞에서 한 직원에게 “나이트 죽순이 같이 생겼다.”라고 비하하고, 위 직원의 부모님을 대상으로 “농사짓게 생겼는데 사업을 하다니 의외다.”라고 발언

03 | 직장 내 괴롭힘 행위의 유형



☑ 둘째, 부당한 지시

- ⑤ '보고서 줄이기' 방침에 반하여 과도한 '보고서' 요구로 업무부담 가중, 퇴근 무렵 업무를 부여하면서 시간 외 근무를 금지하고 익일 아침에 보고 하도록 지시
- ⑥ 긴급한 사안이 아님에도 휴일(일요일, 석가탄신일 등)에 카카오톡 창을 개설하여 업무지시
- ⑦ 직원들에게 시간 외 근무자는 '무능한 사람'이라며 시간 외 근무 신청을 못하도록 분위기를 만들고, 시간 외 근무 신청 없이 시간 외 근무를 하도록 지시

03 | 직장 내 괴롭힘 행위의 유형



☑ 셋째 강요 및 사적용무 지시

- ⑧ 상급자가 직원들의 의사와 관계 없이 특정시기에 휴가를 사용하도록 강요
- ⑨ 상급자가 신입직원에게 첫 월급날 직원들에게 점심을 사야한다고 강요
- ⑩ 상급자가 자신의 주말농장에 직원들을 데려가 일을 시키는 사적용무 지시

III

직장 내 괴롭힘 판단기준 및 사례

직장 내 괴롭힘 예방교육



01 | 직장 내 괴롭힘 판단 기준



근로기준법상의 직장 내 괴롭힘의 정의

사용자 또는 **근로자**가 직장에서의 지위 또는 관계 등의 우위를 이용하여 업무상 적정범위를 넘어 다른 근로자에게 신체적·정신적 고통을 주거나 근무환경을 악화시키는 행위 (제76조의2)

고용노동부 “직장 내 괴롭힘 판단 및 예방 대응 매뉴얼” 상의 판단기준

직장 내 괴롭힘의 성립 요건

근로기준법상의 직장 내 괴롭힘 정의 규정을 바탕으로 살펴 보면,

① 행위자, ② 피해자, ③ 행위 장소, ④ 행위 요건으로 나눌 수 있고
이 행위 요건은

- i 직장에서의 지위 또는 관계 등의 우위를 이용
- ii 업무상 적정범위의 정도
- iii 신체적·정신적 고통을 주거나 근무환경을 악화시키는 행위로 분류해볼 수 있음.

01 | 직장 내 괴롭힘 판단 기준



☑ 직장 내 괴롭힘 판단요소

- ① 행 위 자
 - 사용자: 근로기준법 제2조 제2항 제2호에 따른 사용자
 - 근로자
- ② 피 해 자
 - 피해자인 근로자는 고용형태, 근로계약기간 등을 불문
- ③ 행위장소
 - 외근 · 출장지 등 업무수행이 이루어지는 곳
 - 회식이나 기업행사 등의 장소
 - 사적 공간
 - 사내 메신저 · SNS 등 온라인상의 공간
- ④ 행위요건
 - 직장에서의 지위 또는 관계 등의 우위를 이용할 것
 - 업무상 적정 범위를 넘는 행위일 것
 - 신체적 · 정신적 고통을 주거나 근무환경을 악화시키는 행위일 것



01 | 직장 내 괴롭힘 판단 기준



☑ 직장 내 괴롭힘 판단요소 _ 1. 행위자

괴롭힘의 행위자가 사용자인 경우

- 근로기준법 제2조 제1항 제2호에 따른 사용자로서, 사업주 또는 사업경영담당자, 근로자에 관한 사항에 대하여 사업주를 위해 행위하는 자

괴롭힘의 행위자가 근로자인 경우

- 피해자와 같은 사용자와 근로관계를 맺고 있는 근로자가 원칙
- 원-하청 근로자 간의 경우, 원청소속 근로자는 하청 소속 근로자에 대하여 법상의 직장 내 괴롭힘 행위자로 인정되기는 어려울 수 있지만, 원청사업주는 취업규칙에 직장 내 괴롭힘에 관하여 규정할 때 소속근로자가 누구를 상대로 행위를 했는지 불문하고 적용되도록 하는 것이 바람직함

01 | 직장 내 괴롭힘 판단 기준



☑ 직장 내 괴롭힘 판단요소_2. 피해자

- 피해자인 근로자는 고용형태, 근로계약기간 등을 불문함
- 사용자는 이 외에도 사업 또는 사업장 내 직접 근로관계에 있지 않은 하청근로자, 특수형태근로종사자 등에 대해서도 괴롭힘 행위로부터 보호할 수 있도록 자율적으로 규율 가능함

☑ 직장 내 괴롭힘 판단요소_3. 행위장소

- 직장 내 괴롭힘 행위 요건을 충족한다면 직장 내 괴롭힘이 발생하는 장소는 반드시 사업장 내가 아니어도 됨
 - 외근·출장지 등 업무수행이 이루어지는 곳
 - 회식이나 기업행사 등의 장소
 - 사적 공간
 - 사내 메신저·SNS 등 온라인상의 공간



01 | 직장 내 괴롭힘 판단 기준



☑ 직장 내 괴롭힘 판단요소 _ 4. 행위요건

- 가 직장에서의 지위 또는 관계의 우위를 이용할 것
- 나 업무상 적정범위를 넘는 행위일 것
- 다 신체적 · 정신적 고통을 주거나 근무환경을 악화시키는 행위일 것

▶ 세 가지 요건을 모두 충족해야 함



02 | 직장 내 괴롭힘 판단 기준



ㄱ 직장에서의 지위 또는 관계의 우위를 이용할 것

우위성

- 피해근로자가 저항 또는 거절하기 어려울 개연성이 높은 상태가 인정되어야 하며, 행위자가 이러한 상태를 이용해야 함

지위의 우위

- 지휘명령 관계에서 상위에 있는 경우를 말하나, 직접적인 지휘명령 관계에 놓여있지 않더라도 회사 내 직위·직급 체계상 상위에 있음을 이용한다면 지위의 우위성 인정 가능

관계의 우위

- 사실상 우위를 점하고 있다고 판단되는 모든 관계가 포함될 수 있음

우위성의 이용

- 직장에서의 지위나 관계 등의 우위를 이용하여 행위한 것이 아니라면 직장 내 괴롭힘에 해당하지 않음

02 | 직장 내 괴롭힘 판단 기준



㉮ 업무상 적정범위를 넘는 행위일 것

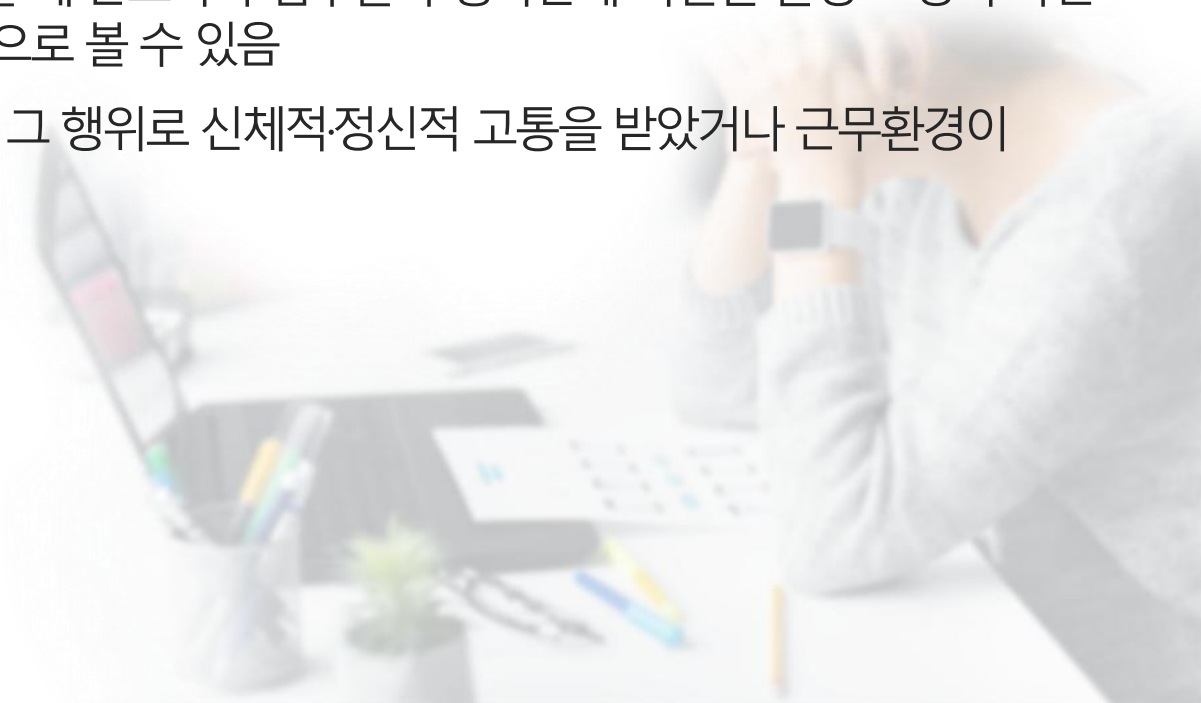
- 업무상 적정범위를 넘은 것으로 인정되려면
 - 그 행위가 사회 통념에 비추어 볼 때 업무상 필요성이 인정되지 않거나
 - 업무상 필요성은 인정되더라도 그 행위 양태가 사회 통념에 비추어 볼 때 상당하지 않다고 인정되어야 함
- 그러므로 업무상 지시, 주의·명령에 불만을 느끼는 경우라도 그 행위가 사회통념상 업무상 필요성이 있다고 인정될 경우에는 직장 내 괴롭힘으로 인정되기는 어려움
- 업무상 지시, 주의·명령에 불만을 느껴도 사회통념상 업무상 필요성이 있다고 인정 될 경우에는 직장 내 괴롭힘으로 인정하기는 곤란
- **다만 지시, 주의·명령의 양태가 폭행하거나 과도한 폭언을 수반하는 등 사회통념상 상당성을 결여하였다며, 업무상 적정범위를 넘었다고 볼 수 있으므로 직장 내 괴롭힘에 해당 될 수 있음.**
- **업무상 필요가 인정되더라도 사업장 내 동종 유사업무를 수행하는 근로자에 비하여 합리적 이유 없는 문제 행위라면, 사회통념적으로 상당하지 않은 직장 내 괴롭힘으로 볼 수 있음.**

02 | 직장 내 괴롭힘 판단 기준



신체적 · 정신적 고통을 주거나 근무환경을 악화시키는 행위일 것

- 근무환경을 악화시키는 것이란, 그 행위로 인해 피해자가 능력을 발휘하는데 간과할 수 없을 정도의 지장이 발생하는 것
 - 근무공간을 통상적이지 않은 곳으로 지정하는 등 인사권의 행사 범위에는 해당하더라도 사실적으로 볼 때 근로자가 업무를 수행하는데 적절한 환경 조성이 아닌 경우 근무환경이 악화된 것으로 볼 수 있음
- 행위자가 의도가 없었더라도 그 행위로 신체적·정신적 고통을 받았거나 근무환경이 악화되었다면 인정



02 | 직장 내 괴롭힘 판단 기준



☑ 종합적 판단

- 직장 내 괴롭힘이 성립되는지에 대해서는
 - 당사자의 관계, 행위가 행해진 장소 및 상황, 행위에 대한 피해자의 명시적 또는 추상적인 반응의 내용, 행위의 내용 및 정도, 행위가 일회적 또는 단기간의 것인지 또는 계속적인 것인지 여부 등의 구체적인 사정을 참작하여 종합적으로 판단
 - 객관적으로 피해자와 같은 처지에 있는 일반적이고도 평균적인 사람의 입장에서 신체적 · 정신적 고통 또는 근무환경 악화가 발생할 수 있는 행위가 있고
 - 그로 인하여 피해자에게 신체적·정신적 고통 또는 근무환경의 악화의 결과가 발생하였음이 인정되어야 함

02 | 직장 내 괴롭힘 판단 기준



"1회성 빼야" vs "1번 때리면 무죄?"...직장 괴롭힘 요건, '반복성' 추가될까

등록 2024.10.14 05:30:00 | 수정 2024.10.14 08:48:50



시행 5년간 '법 위반 없음' 10건 중 3건

고용부 국감서 요건 추가 의견 제시돼

경영계·정부 "기준 모호해 행정력 낭비"

노동계 "신고 문턱 ↑...피해 입증 어려워"

기준 명확해야한다는 점에선 공감대 이뤄

03 | 직장 내 괴롭힘 사례 풀이



① 직장 내 괴롭힘 주요 사례

»

● 회식을 강요하는 선배

상사 철수는 후배 영수에게 술자리를 마련하지 않으면 인사상 불이익을 주겠다고 반복적으로 술자리를 강요하며 시말서, 사유서를 쓰게 했습니다.



직장 내 괴롭힘에 해당

선후배라는 관계 우위를 이용해 술자리 마련을 강요하고, 시말서를 쓰게 하는 등 사회통념을 넘어선 지시로 정신적 고통을 주었습니다.



03 | 직장 내 괴롭힘 사례 풀이



① 직장 내 괴롭힘 주요 사례

»

● 사생활에 대해 물어보는 상사

과장 민우는 같은 부서 희진이 애인이 생겼다는 이야기를 듣고
“뭐 하는 사람이나?” “나이는 어떻게 되냐?” 등 몇가지 질문을 하고
더 물어보지는 않았습니다.



직장 내 괴롭힘에 해당하지 않음

의도적 괴롭힘이나 성희롱에 이를 정도의 질문으로 이어지지
않았고 회사 내 발생할 수 있는 통상적 범위에 속하므로
괴롭힘으로 볼 수 없습니다.



03 | 직장 내 괴롭힘 사례 풀이



① 직장 내 괴롭힘 주요 사례

»

● 매일 성과를 점검하는 상사

영업팀 은혜는 실적 달성을 위해 매일 성과를 점검하는 팀장 때문에 스트레스를 받고 있습니다. 또 보고서를 제출하였으나, 통계가 맞지 않는다며 계속 보완을 요구하여 업무량이 늘어났습니다.

ㄱ ㄴ ㄷ ㄹ ㄺ ㄻ ㄼ ㄽ ㄾ ㄿ ㅀ ㅁ ㅂ



직장 내 괴롭힘에 해당하지 않음

팀장은 성과 향상을 위해 업무지시를 할 수 있고, 업무 지시에 있어 괴롭힘에 해당하는 다른 부적절한 행위도 없었으므로, 직장 내 괴롭힘에 해당한다고 볼 수 없습니다.



03 | 직장 내 괴롭힘 사례 풀이



① 직장 내 괴롭힘 주요 사례

»

● 업무상 질책이 인격모독에까지 이르는 상사

팀장에게 전달하는 보고서를 작성한 현우는
팀장에게 인격모독에 해당할 정도의 욕설을 들었습니다.
또한 며칠 째 반복적인 수정으로 괴롭힘에 시달리고 있습니다.



직장 내 괴롭힘에 해당

인격모독에 해당할 정도의 과한 질책으로
정신적 고통을 주었으며, 업무상 적정 범위를 넘었습니다.



03 | 직장 내 괴롭힘 사례 풀이



① 직장 내 괴롭힘 주요 사례

»

● 근무시간 외 업무를 지시하는 상사

광고대행사에 근무하는 승원은 중요한 PT를 앞두고
근무시간 외에도 PT준비 제안서를 지시하는 팀장 때문에
 스트레스를 받고 있습니다.

ㄷ ㄷ ㄷ ㄷ ㄷ ㄷ ㄷ ㄷ ㄷ ㄷ ㄷ ㄷ



직장 내 괴롭힘에 해당하지 않음

직속 관리자라는 직위의 우위를 이용하였으나, 실적
 향상을 위해 지시를 하는 정도의 행위는 업무상 필요성이
 인정되므로 직장 내 괴롭힘에 해당하지 않습니다.



03 | 직장 내 괴롭힘 사례 풀이



① 직장 내 괴롭힘 주요 사례

»

● 갑작스런 업무지시로 야근하게 된 직원

회계부서에서 일하는 우희씨는 갑작스럽게 병가를 신청한 팀원을 대신하여 업무지시를 받고 야근을 하게 되어 저녁약속을 지키지 못하였습니다.

ㄷ ㄷ ㄷ ㄷ ㄷ ㄷ ㄷ ㄷ ㄷ ㄷ ㄷ ㄷ ㄷ



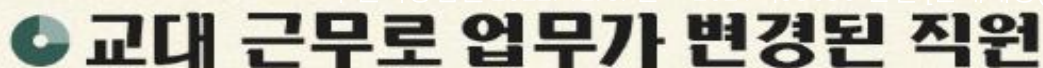
직장 내 괴롭힘에 해당하지 않음

부당한 업무지시로 보이거나 의도적 괴롭힘으로 보이는 사실관계가 없으므로 직장 내 괴롭힘으로 보기 힘듭니다.





① 직장 내 괴롭힘 주요 사례



상시주간업무를 하던 민주는 **민주는 회사 사정상 주야간 근무로 변경이 되었는데,** 이로 인해 **업무강도가 강해져 힘이 들고 있습니다.** 팀장에게 이야기 했지만, **회사 사칙 상 어쩔 수 없다는 답변만 들어 스트레스를 받고 있습니다.**



직장 내 괴롭힘에 해당하지 않음

회사의 정당한 규정에 따라 근무형태가 변경 된 것이므로
업무상 적정 범위를 넘었다고 보기 어렵습니다.



03 | 직장 내 괴롭힘 사례 풀이



① 직장 내 괴롭힘 주요 사례

»

● 옷차림을 지적하는 직장 상사

지훈씨는 업무복장이 불편하여 캐주얼한 옷차림으로 며칠 출근하였다가 직속 상사로부터 지적을 받았습니다. 사내 규정 상 지정된 업무복장을 꼭 입어야 한다며, 옷차림에 대해서 지적을 받았는데 옷차림 때문에 회사에서 한소리를 들어야 하는 것에 지훈씨는 이해할 수 없었습니다.

ㄷ ㄷ ㄷ ㄷ ㄷ ㄷ ㄷ ㄷ ㄷ ㄷ ㄷ ㄷ ㄷ



직장 내 괴롭힘에 해당하지 않음

회사의 정당한 규정에 따라 옷차림에 대해서 지적을 한 것이므로 업무상 적정 범위를 넘었다고 보기 어렵습니다.



03 | 직장 내 괴롭힘 사례 풀이

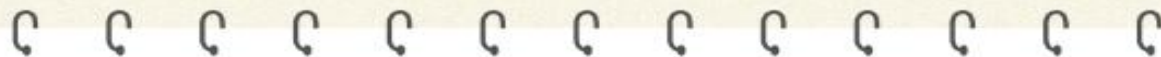


① 직장 내 괴롭힘 주요 사례

»

● 사수에게 업무지적을 받는 부사수

신규 간호사로 입사한 유리씨는 업무를 가르쳐주는 사수 때문에 고민입니다.
나름대로 열심히 한다고 하는데도 업무 지적을 받을 때마다 잔소리를 듣는 것 같아 기분이 나쁩니다.



직장 내 괴롭힘에 해당하지 않음

직속 관리자라는 지위의 우위가 있긴 하나,
업무 향상을 위해 지시를 하는 정도의 행위는 업무상
필요성이 있으며, 직장 내 괴롭힘으로 볼만한 사연이
없으므로 직장 내 괴롭힘에 해당한다고 볼 수 없습니다.



03 | 직장 내 괴롭힘 사례 풀이



① 직장 내 괴롭힘 주요 사례

»

● 강제로 운동을 시키는 회사

다슬씨는 회사에서 마라톤을 강제로 시켜 고민입니다. 주 2회 참여해야하는 것은 물론, 훈련일지와 인원 수 파악을 위해 인증사진까지 제출해야 했습니다. 또 마라톤 출전 때는 개인사비로 진행해야했습니다. 더욱이 회사의 지시에 따라 마라톤에 참여하지 않으면 인사상 불이익을 주기까지 합니다.

☪ ☪ ☪ ☪ ☪ ☪ ☪ ☪ ☪ ☪ ☪ ☪ ☪



직장 내 괴롭힘에 해당

회사에서 업무상 관련이 없는 마라톤을 강제로 시켰으며, 또 개인 사비로 대회까지 참여시킨 것은 직원의 근무환경을 악화시켰기 때문에 직장 내 괴롭힘에 해당합니다.



03 | 직장 내 괴롭힘 사례 풀이



① 직장 내 괴롭힘 주요 사례

»

● 시말서를 요구하는 직장 상사

진혁씨는 특별한 위법행위나 회사 내규를 위반한 사항이 없음에도 시말서를 요구하는 상사 때문에 스트레스입니다.

특히 시말서를 작성했음에도 추가적으로 '어떠한 처벌도 감수하겠다'는 등의 비자발적을 문장을 기재할 것을 강요당하였습니다.

ㄷ ㄷ ㄷ ㄷ ㄷ ㄷ ㄷ ㄷ ㄷ ㄷ ㄷ ㄷ ㄷ



직장 내 괴롭힘에 해당

직속 관리자라는 지위의 우위를 이용하였으며, 사회 통념상 상당하지 않은 행위를 하였기에 직장 내 괴롭힘에 해당합니다.



03 | 직장 내 괴롭힘 사례 풀이



① 직장 내 괴롭힘 주요 사례

»

● 소개팅으로 놀리는 회사 동료들

얼마전 거래처 직원과 소개팅을 한 다영씨는 동료직원들에게 점심시간에 “소개팅 어땠어?”, “괜찮은 사람이야?” 등의 질문을 받아 난감했습니다. 그 이후로 동료들이 더 묻지는 않았지만, 개인적인 일을 이렇게 물어보는게 맞는지 의문이 들었습니다.



직장 내 괴롭힘에 해당하지 않음

의도적인 괴롭힘이나 놀림으로 이를 정도의 질문을 하지 않았으며, 회사 내 동료들 간 통상적으로 발생할 수 있는 범위에 속하므로 괴롭힘에 해당한다고 볼 수 없습니다.



03 | 직장 내 괴롭힘 사례 풀이



① 직장 내 괴롭힘 주요 사례

»

● 추가 업무를 지시하는 부장

동일한 업무를 수행하던 동료가 퇴사하자, 부장은 재훈씨에게 동료가 하던 업무까지 하도록 지시하여 재훈씨는 업무 스트레스를 받고 있습니다. 이로 인해 업무상 힘든점을 부장에게 이야기했지만, 인력을 구할 때까지는 어쩔 수 없다는 답변을 듣고 괴롭습니다.

ㄱ ㄴ ㄷ ㄹ ㄺ ㄻ ㄼ ㄽ ㄾ ㄿ ㅀ ㅁ ㅂ



직장 내 괴롭힘에 해당하지 않음

일시적인 인력부족으로 인해 부장은 추가 업무를 지시할 수 있고, 업무지시에 있어서 괴롭힘에 해당하는 부적절한 행위도 없었으므로 직장 내 괴롭힘에 해당한다고 볼 수 없습니다.



03 | 직장 내 괴롭힘 사례 풀이

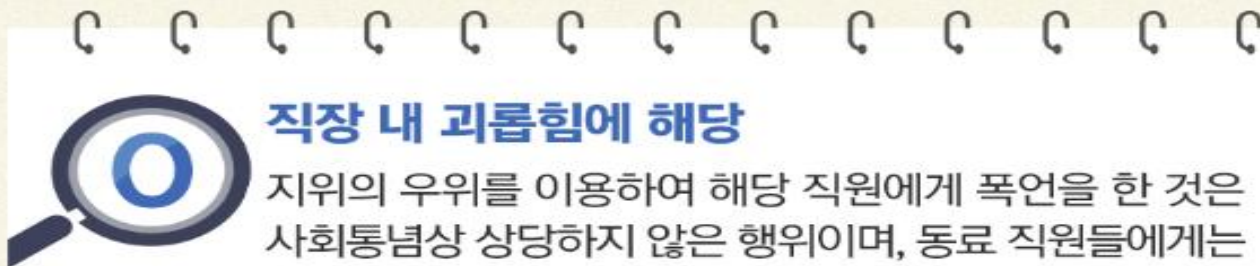


① 직장 내 괴롭힘 주요 사례

»

● 업무실수로 상사와 관계가 악화된 직원

태현씨는 총무 업무를 수행하던 중 실수를 계기로 상사와의 관계가 악화되었습니다. 그 이후 상사로부터 욕설 등의 폭언을 듣고 있으며, 직원들로부터도 필요한 정보를 전달받지 못하거나, 부정적인 호칭(야!, 너! 등)으로 불리는 등 따돌림을 당하고 있어 퇴사를 할까 고민 중입니다.



직장 내 괴롭힘에 해당

지위의 우위를 이용하여 해당 직원에게 폭언을 한 것은 사회통념상 상당하지 않은 행위이며, 동료 직원들에게는 '수적 우위'의 따돌림을 당하였기 때문에 동료 근로자 간 직장 내 괴롭힘에 해당합니다.



03 | 직장 내 괴롭힘 사례 풀이



① 직장 내 괴롭힘 주요 사례

» 구애갑질

구 분	구 체 적 내 용
정 의	상급자가 직장 내 지위 등을 이용해 하급자에 대해 원치 않는 구애를 하는 등의 행위
유 형	강압적 구애, 신체접촉 등의 형태를 띠기도 하고, 상대방과의 관계에 대한 악의적 추문을 퍼뜨리는 행위, 구애 거부에 대한 보복으로 업무적인 괴롭힘을 가하는 행위 등의 형태로 나타남

※ 구애 갑질은 심한 경우에 스토킹 범죄로 발전할 수도 있음

03 | 직장 내 괴롭힘 사례 풀이



① 직장 내 괴롭힘 주요 사례

사 건	판 결 의 핵 심 내 용
수원지방법원 2023. 2. 9. 선고 2022가합10067 판결	신고인과 같은 처지에 있는 일방적이고도 평균적인 사람으로 하여금 성적 굴욕감이나 혐오감을 일으키는 행위 내지 업무상 적정 범위 를 넘어 정신적 고통 을 주거나 근무환경을 악화 시키는 행위 에 해당한다고 판단
수원지방법원 2021. 5. 20. 선고 2020구합75744판결(확정)	업무상 적정범위를 넘어 피해자에게 정신적 고통 을 주거나 근무환경을 악화시키는 행위 에 해당한다고 판단



IV

직장 내 괴롭힘 대응 및 후속조치

직장 내 괴롭힘 예방교육



01 | 의의 및 규정



☑ 직장 내 괴롭힘 발생 시 어떻게 대응할 것인지는 조직 내 · 외부적으로 매우 중요한 쟁점이 됨.

• 직장 내 괴롭힘 발생 시 다음의 프로세스를 거치게 됨.



• 직장 내 괴롭힘 대응 방안과 후속 조치는 **‘피해자 보호’**와 **‘직장 내 괴롭힘 근절’**, **‘조직문화 개선’**이라는 목적에 따라 구성 / 운용되어야 함.

01 | 의의 및 규정



조문	내용	벌칙 규정
제1항	누구든지 직장 내 괴롭힘 발생 사실을 알게 된 경우 사용자에게 신고 가능	없음
제2항	사용자는 신고를 접수하거나 직장 내 괴롭힘 발생 사실을 인지한 경우 지체없이 사실확인을 위한 객관적 조사를 실시해야 함.	500만 원 이하의 과태료 개정법(21.10.14. 시행)
제3항	사용자는 조사 기간 동안 피해자 또는 피해 주장 근로자를 보호하기 위하여 적절한 조치 를 하여야 함.	없음
제4항	사용자는 직장 내 괴롭힘 발생 사실이 확인된 때에는 피해근로자가 요청하면 적절한 조치 를 하여야 함.	500만 원 이하의 과태료 개정법(21.10.14. 시행)
제5항	사용자는 직장 내 괴롭힘 발생 사실이 확인된 때에는 지체 없이 행위자에 대하여 필요한 조치를 해야 함. 이 경우 징계 등의 조치를 하기 전에 피해근로자의 의견을 들어야 함.	500만 원 이하의 과태료 개정법(21.10.14. 시행)
제6항	사용자는 직장 내 괴롭힘 발생 사실을 신고한 근로자 및 피해근로자에게 해고나 그밖의 불리한 처우 를 해서는 아니 됨.	3년 이하의 징역 또는 3천만 원 이하의 벌금
제7항	직장 내 괴롭힘 발생 사실을 조사한 사람, 조사 내용을 보고받은 사람, 그밖에 조사 과정에 참여한 사람 은 조사과정에서 알게 된 비밀을 피해근로자의 의사에 반하여 다른 사람에게 누설하여서는 아니 됨.	500만 원 이하의 과태료 개정법(21.10.14. 시행)

01 | 의의 및 규정



☑ 직장 내 괴롭힘은 개념 특성상 '직관적인 판단' 이 어려움

- 직장 내 괴롭힘은 근로자 인격권과 밀접한 관련이 있어 일단 침해되면 완전한 회복이 어려우며, 피해 정도도 명확히 측정하기 어려움. 또한 다른 근로자에게도 직·간접적인 영향을 미칠 가능성이 큼.

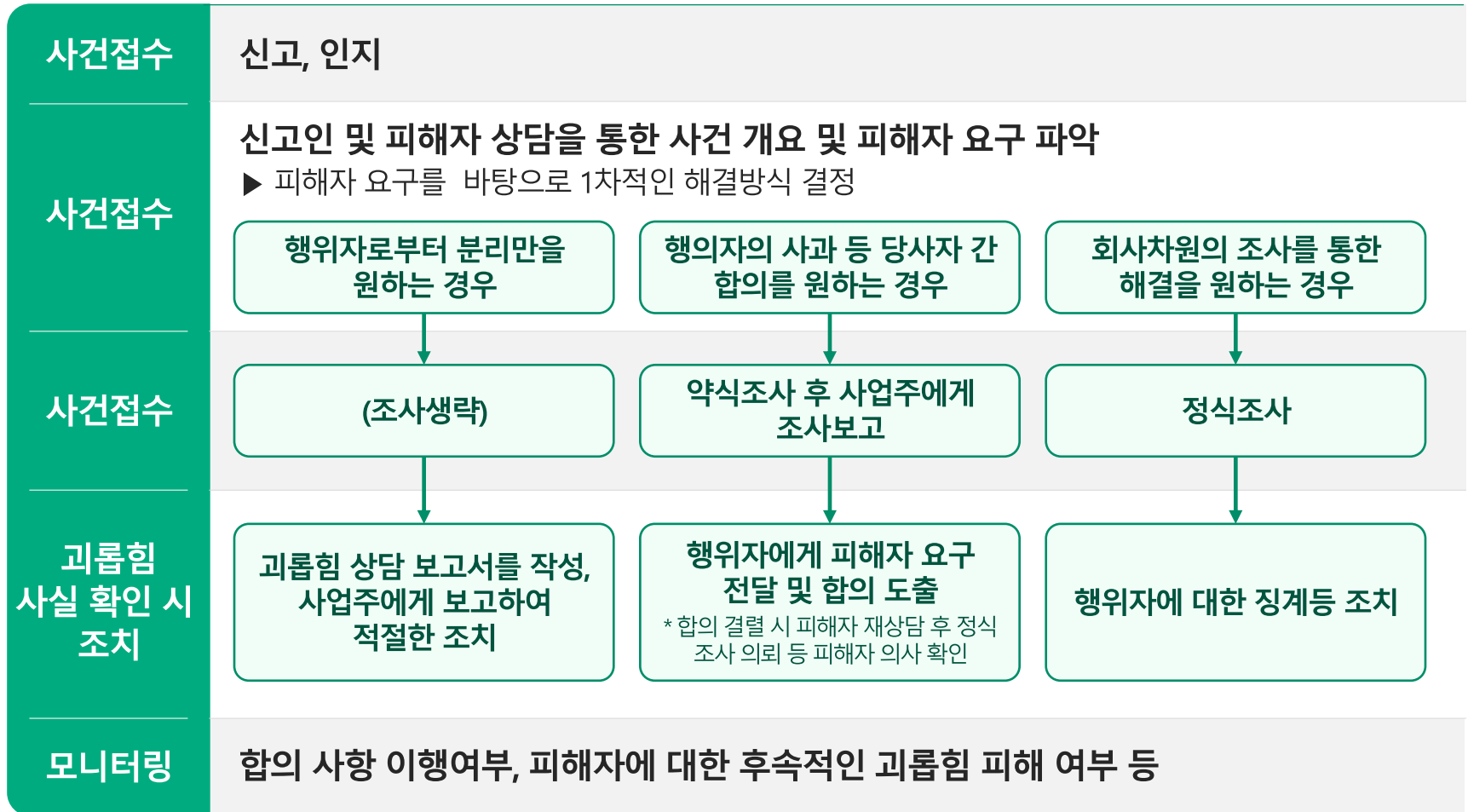
☑ 일반적으로 직장 내 괴롭힘은 행위자

- 피해자의 양자 관계뿐 아니라 **조직 전체 구성원에게 영향을** 미치게 됨.
- 직장 내 괴롭힘은 직장에서의 지위 또는 관계 등의 우위를 전제로 한 개념인데, **다양한 구성원 간 관계**가 엮여 있는 경우가 많음.
- 직장 내 괴롭힘에 관한 최종적인 판단에 따라서 향후 직장 내 업무수행 방식이나 조직 가치관에 큰 변화가 생길 수 있음.

02 | 고용노동부 지침 · 가이드라인



☑ 매뉴얼은 직장 내 괴롭힘 사건 처리 **담당 체계**에 대하여 상세하게 규정하고 있음.



02 고용노동부 지침 · 가이드라인



☑ 개별 단계에서의 매뉴얼 상 대응 방안을 정리하면 다음과 같음.

단계	고려사항
사건의 접수	• 누구든지 사건 신고 가능(신고 시 의무적으로 접수) • 자유로운 신고 방법 보장(직접, 온라인, 이메일 등) 및 신원 등의 보장과 불이익 없음 공지 • 신고가 없더라도 직장 내 괴롭힘 예방 · 대응 담당 조직이 인지하는 경우 사건 접수
상담	• 괴롭힘 피해 상황 파악, 사건 처리 방향 결정. 피해자가 비밀보장을 원하고 공식 사건 진전을 원하지 않는 경우 이를 고려할 수 있음 • 철저한 비밀유지 방안 고려 (고지 및 상담 장소의 비밀보장) • 피해자 직접 신고 시 피해자부터, 목격자 등 제3자 신고 시 신고자부터 상담 • 상담 시 주요 사실관계 등을 확인함 (당사자 간 관계, 피해 상황, 피해자의 요구내용, 해결 과정에서의 우려 상황, 증거 관련 정보) • 상담 시 피해자 이야기 경청이 가장 중요 • 사건 해결을 위하여 마련된 법제도 및 사내 제도와 절차에 관한 객관적 정보를 제공하고, 피해자 스스로 만족할 수 있는 방법을 선택할 수 있도록 노력.

02 고용노동부 지침 · 가이드라인



☑ 개별 단계에서의 매뉴얼 상 대응 방안을 정리하면 다음과 같음.

단계	고려사항
약식 조사	- 피해자가 행위자와 사과, 재발방지약속 등 당사자 간 합의를 원하는 경우 - 별도 조사자가 실시하는 것이 바람직하나, 상담자가 직접 하는 것도 가능함
정식 조사	- 조사의 기간, 조사자, 조사위원회 구성 등은 취업규칙으로 규범화하여 사전에 주지되어 있어야 하며, 조사위원회 구성이 필요한 경우 지체 없이 구성하여 접수 사건을 처리함 - 조사자의 독립성과 전문적 역량이 중요, 통상적으로 사건 조사와 처리는 회사 내부 부서에서 수행하는 경우가 많으나 위원회 방식이나 외부전문가 참여 등 고려 가능 - 사안에 따라 노조 대표나 노사협의회 위원의 조사 참여 고려 가능 - 대표이사가 행위자로 지목된 경우, 대표이사의 선임 또는 해임 등의 결정 권한을 가진 기관에서 결정할 수 있도록 별도 절차 마련 필요(감사, 이사회, 외부 전문가 및 기관 의뢰) - 조사자는 조사 내용에 대하여 비밀을 유지해야 하며, 조사과정 중 피해자 보호를 위하여 적절한 조치를 하여야 함 - 대면조사 진행 시 조사의 공정성을 위하여 조사자 2인 참여 및 대면조사를 원칙으로 함 - 업무상 적정범위 초과와 관련해서는 직무를 잘 알고 있는 임·직원에 대한 참고인 조사 필요 - 조사과정에서 행위자에게 직장 내 괴롭힘을 당한 다른 피해자가 있는 경우, 이에 대한 처리 방향 수립

02 고용노동부 지침 · 가이드라인



☑ 개별 단계에서의 매뉴얼 상 대응 방안을 정리하면 다음과 같음.

단계	고려사항
직장 내 괴롭힘 사실의 확인 및 조치	- 피해자가 괴롭힘 행위의 공개 또는 조치를 원하지 않고 배치전환 등을 통한 분리만을 요청하는 경우 이를 수용하고, 일정 기간 행위자의 문제행동 관찰 필요 - 피해자가 행위자의 사과, 재발방지약속 등 당사자 간 합의를 원하는 경우 상담자는 피해자의 요구안을 정리하여 행위자에게 전달하고, 행위자가 받아들이면 사건 종결. 행위자가 받아들이지 않아 합의 결렬된 경우에는 피해자의 정식 조사 의사 등을 확인하여 절차 진행 정식 조사를 실시한 경우, 법에 따라 행위자에 대한 징계, 근무장소 변경 등 필요한 조치를 하고, 피해자 요청시 근무장소 변경, 배치전환, 유급휴가 명령 등 적절한 조치를 해야 함
모니터링	사건 종결 후 일정 기간 동안 해당 행위자에 대한 직장 내 괴롭힘 재발 여부, 보복 발생 여부에 대해서 주의 깊게 지켜보고 피해자 지원
불이익 처우 금지	불리한 처우에 관한 구체적인 판단기준은 ① 불리한 처우가 직장 내 괴롭힘 문제 제기 등과 근접한 시기에 있었는지, ② 불리한 조치를 한 경위와 과정, 사유가 문제 제기 이전부터 존재하던 것인지, ③ 타인의 권리나 이익 침해 정도와 피해근로자 등이 입은 불이익 정도, ④ 종전 관행이나 동종 사안과 비교하여 이례적이거나 차별적인 취급인지, ⑤ 피해근로자 등이 구제신청을 한 경우 경과 등을 종합적으로 고려하여 판단

03 | 즐거운 직장생활



Q : 그러면, 부하직원(하급자)과는 아예 대화도 하지 말아야 하나요?

A : ➡ 하면 됩니다. 다만 지위나 역할을 이용하여 괴롭히지 말고,
충분히 조심하고 배려해주세요.
업무범위 내에서 업무적 내용에 집중하여 대화했다면
부하직원(하급자)들과의 대화를 피하거나 꺼릴 이유가 없어요.

Q : 나도 모르게 순간 실수했다면?

A : ➡ 사람이니 순간적인 감정으로 실수할 수 있어요.
➡ 실수한 부분에 대해 진심으로 반성과 사과를 표현하고
개선을 약속한다면 문제가 커지지 않습니다.

출처 : 경남도의 직장 내 괴롭힘 예방·대응 안내서인 <당신 잘못 아니에요>

03 | 즐거운 직장생활



Q : 일을 못하는, 안하는 직원은 도대체 어쩌란 말이죠?

A : ➡ 질책과 지적은 할 수 있습니다.
다만, 그 과정에 폭언·고성·폭행과 같은 ‘괴롭힘’을 사용하는 것은 전근대적 발상입니다. 어떠한 경우에도 괴롭힘은 용납될 수 없습니다.

- ➡ 일을 ‘못’하는 직원은 역량을 높일 수 있도록 교육, 훈련, 코칭을 제공해 주세요.
- ➡ 일을 ‘안’하는 직원은 규정 내에서 합당한 대우(승진, 보상 등)에 차등을 두세요.

Q : 불가피한 초과근무 지시(야근, 주말출근), 업무시간 외 연락도 괴롭힘? 상사(상급자)만 일하라는 건가요?

A : ➡ 해당 행위가 업무상 적정범위를 넘은 것인지 여부는 당시 상황, 지속성, 불가피성 등을 고려해 종합적으로 판단합니다.

➡ 단순히 야근이나 업무시간 외 연락을 했다고 괴롭힘이 되는 것은 아닙니다.

03 | 즐거운 직장생활



- 질책할 때는 아래 4가지 원칙을 기억하세요!



일대일로(1:1)	칭찬은 공개적으로 해야 효과가 높지만, 공개적인 질책은 역효과가 발생함
1분 안에 짧게	- 뻘한 실수와 과오를 필요 이상으로 장시간 꾸지람하는 것은 오히려 반발을 불러일으킴 - 가급적 짧게 하는 것이 효과적
잘못된 행동에 초점	'사람'이 아닌 '잘못한 사실'에 초점 - 사람에 초점을 두면 질책이 아닌 분노가 됨
개선책을 찾기	- 상대방에 면박을 주는 것이 목적이 아니라, 해법을 모색하는 것까지 포함해야 함 - 면박을 주기 위한 질책은 감정 소비에 불과

출처 : 경남도의 직장 내 괴롭힘 예방·대응 안내서인 <당신 잘못 아니에요>

03 | 즐거운 직장생활



효과적인 면담 기술: '어기역차'

어: 어떤 문제든 편하게 다 말해보세요

적극적 경청의 자세로 직원이 편안하게 이야기할 수 있는 환경을 조성합니다. 직원의 말을 중간에 끊지 않고 끝까지 들어주는 것이 중요합니다.

기: 기분이 어떤지 잘 압니다

수용적 이해를 바탕으로 직원의 감정을 인정해주세요. 감정을 부정하거나 평가하지 않고 있는 그대로 받아들이는 태도가 필요합니다.

역: 역시 000씨도 그렇군요

역지사지의 공감을 통해 직원의 입장에서 상황을 바라봅니다. 진심 어린 공감은 신뢰 관계 형성의 기초가 됩니다.

차: (생각의) 차이가 있는데 그것을 존중합니다

차이의 존중을 통해 다양한 의견과 관점을 인정합니다. 의견 차이가 있더라도 상대방의 생각을 존중하는 태도를 보여주세요.

출처 : 경남도의 직장 내 괴롭힘 예방·대응 안내서인 <당신 잘못 아니에요>

03 | 즐거운 직장생활



효과적인 면담 기술: '원무지개'

원: 원하는걸 말해보세요

희망 사항 확인을 통해 직원이 진정으로 원하는 것이 무엇인지 파악합니다. 직원의 니즈를 정확히 이해하는 것이 문제 해결의 첫 단계입니다.

무: 무엇을 시도해봤습니까?

기존의 대처법 확인을 통해 직원이 이미 시도한 방법과 그 결과를 알아봅니다. 이를 통해 효과적인 새로운 접근법을 모색할 수 있습니다.

지: 지금부터 어떻게 할까요?

새로운 해법 모색을 위해 함께 아이디어를 나눕니다. 직원이 스스로 해결책을 찾을 수 있도록 도와주는 과정입니다.

개: 계획을 수립합니다

실천 계획 수립을 통해 구체적인 행동 방안을 정합니다. 누가, 언제, 어떻게 할 것인지 명확히 하여 실행력을 높입니다.

03 | 즐거운 직장생활



효과적인 질문 기술



답이 정해져있더라도 질문하기

답이 정해져 있더라도 상대방의 의견과 아이디어를 물어야 합니다. 이는 직원의 참여를 유도하고 주인의식을 높이는 데 도움이 됩니다.



개방형 질문을 하기

"예", "아니오"로 대답할 수 없는 질문, 생각을 묻는 질문을 해야 합니다. 개방형 질문은 더 깊은 대화와 사고를 이끌어냅니다.



가끔 엉뚱한 질문을 하기

틀을 과감히 벗어난 질문, 기발한 질문으로 편하고 자유로운 분위기를 조성합니다. 이는 창의적 사고와 혁신적 아이디어를 촉진합니다.



상대방의 대답을 경청하기

잘 들어야 질문의 가치가 있으며, 직원의 적극적인 대답을 유도할 수 있습니다. 경청은 효과적인 코칭의 핵심 요소입니다.

출처 : 경남도의 직장 내 괴롭힘 예방·대응 안내서인 <당신 잘못 아니에요>

03 | 즐거운 직장생활



<교육 만족도 조사>





직장 내 괴롭힘 예방교육

경청해주셔서 감사합니다!

